

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๗/๒๕๕๙)

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องโต้แย้งการดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่เลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น โดยที่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณี โดยเป็นการรับรายการที่ดินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่ การได้มา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ อาณาเขต แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุ มาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ มีการให้รหัสและหมายเลขสำหรับที่ดินนั้น รวมทั้งผู้มีอำนาจจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐานและเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นไว้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ซึ่งมีลักษณะเป็นการยืนยันหรือการรับรองว่าที่แปลงนั้นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน โดยมีกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๖ (๑๕) (๑๖) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระับ หรือมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถึงแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องประกาศหรือแจ้งการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังหน่วยงานหรือบุคคลใดเพื่อให้ได้ทราบถึงการดำเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุข้างต้นอาจมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลภายนอก หรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงแก่บุคคลภายนอกได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง อยู่อาศัย และทำประโยชน์กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๘๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๘๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๓/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๖/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๓๓๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๕๙๒/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๑/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๓/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๔/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๗/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๘/๒๕๕๙ ที่ ๖๖๐/๒๕๕๙ ที่ ๑๐๘๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๘๘/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๕/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๗/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๐๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๑๕/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๒๖/๒๕๕๙ และที่ ๑๕๒๗/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดขนาดพื้นที่ประกอบการของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นผลให้พื้นที่ประกอบการของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันดังกล่าวมีขนาดลดลง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น กรณีเป็นการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ เฉพาะกรณีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ บริเวณถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาร์ซาร์ โดยมีได้กำหนดตัวบุคคลผู้อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ประกาศพิพาทจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองประเภทคำสั่งทางปกครองทั่วไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๕๙ และที่ ๕๐๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการออกประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกินในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในเขตจอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เข้าที่ดินราชพัสดุ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ และประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดให้ราษฎรเข้าที่ราชพัสดุ เพื่อประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศบนที่ราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนด

เขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าว ครอบคลุมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์มาก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุและประกาศดังกล่าว ในส่วนของการออกประกาศจังหวัดราชบุรีที่พิพาท นั้น เป็นการใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ โดยประกาศจังหวัดราชบุรีดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งบังคับแก่บุคคลผู้รับคำสั่งเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะแก่กรณีที่ราชพัสดุที่พิพาทในคดีนี้เท่านั้น ประกาศจังหวัดราชบุรีทั้งสองฉบับจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ประเภทคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งหากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำดังกล่าวได้ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๔ ที่ ๕๙๒/๒๕๕๔ ที่ ๖๕๑/๒๕๕๔ ที่ ๖๕๓/๒๕๕๔ ที่ ๖๕๔/๒๕๕๔ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๔ ที่ ๖๕๗/๒๕๕๔ ที่ ๖๕๘/๒๕๕๔ ที่ ๖๖๐/๒๕๕๔ ที่ ๑๐๘๙/๒๕๕๔ ที่ ๑๓๒๖/๒๕๕๔ ที่ ๑๓๒๗/๒๕๕๔ ที่ ๑๔๘๘/๒๕๕๔ ที่ ๑๔๙๑/๒๕๕๔ ที่ ๑๔๙๕/๒๕๕๔ ที่ ๑๔๙๗/๒๕๕๔ ที่ ๑๔๙๙/๒๕๕๔ ที่ ๑๕๐๑/๒๕๕๔ ที่ ๑๕๑๕/๒๕๕๔ ที่ ๑๕๒๖/๒๕๕๔ ที่ ๑๕๒๗/๒๕๕๔ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ ที่ ๖๐/๒๕๖๐ ที่ ๖๑/๒๕๖๐ ที่ ๗๔/๒๕๖๐ ที่ ๙๖/๒๕๖๐ ที่ ๙๗/๒๕๖๐ ที่ ๙๘/๒๕๖๐ ที่ ๙๙/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๗/๒๕๖๐ และที่ ๑๔๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตเอทานอล ฟ้องว่า ในการประกวดราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอซื้อที่ให้ราคาสูงสุด แต่กรมการค้าต่างประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาซื้อขาย เนื่องจากเห็นว่า



ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้เสนอซื้อ จึงยกเลิกการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเข้าเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐที่จะมีการจัดการประมูลหรือการประกวดราคาต่อไป นั้น ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่อาจฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนและหรือเรียกค่าเสียหายได้ ย่อมได้แก่ กรณีที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านคุณสมบัติการประกวดราคาจำหน่ายข้าวสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเสนอราคาซื้อสูงสุดไม่ได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๒/๒๕๖๐ และที่ คร.๒๓/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดี ดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี จากกรณีถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวนสอศพิเศษนั้น มติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีแม้จะมีผลผูกพันให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงขั้นตอนภายในระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีในการเตรียมการที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีจะพิจารณา ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี มติของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จนกว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดี จะพิจารณาออกคำสั่งลงโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีต่อไป และมีใช้คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนมติดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๔๒/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเกาะยาวถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง นายกเทศมนตรีตำบลท้ายเหมืองจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง นายกเทศมนตรีฯ จึงมีความเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษและมีบันทึกการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี แล้วรายงานผลการดำเนินการทางวินัยต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติให้เพิกถอนบันทึกการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี และให้นายกเทศมนตรีฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น กรณีเป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนบันทึกการว่ากล่าวตักเตือนและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เป็นเพียงการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ต่อไปเท่านั้น กล่าวคือ เป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณียังไม่มีคำสั่งลงโทษทางวินัยใดที่เป็นคำสั่งทางปกครอง อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๕/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครู ฟ้องว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีพนนัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการประเมินผู้ฟ้องคดีใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้น การดำเนินการในขั้นตอนการประเมินฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการเตรียมการและดำเนินการที่ยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจนกว่าจะมีการนำผลการประเมินดังกล่าวไปออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต่อไป กรณีตามฟ้องจึงเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังไม่มีผลกระทบทางกฎหมายต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่หรือก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๐/๒๕๖๐)



กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหินดาด และปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ฟ้องว่า นายอำเภอห้วยแถลง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดเทศบาลตำบลหินดาด กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลตำบลหินดาดดำเนินการทางอาญาและทางวินัย กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวเนื่องจาก ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและหนังสือดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น คำสั่งและหนังสือพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ในฐานะนายอำเภอซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลตำบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย การใช้อำนาจสั่งการดังกล่าวไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๙/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นองค์กรการบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติหรือคำสั่งของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลตามมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะองค์กรผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีอำนาจโดยตรงในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลของแต่ละองค์กรการบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในเขตจังหวัดของตน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นความสัมพันธ์ในฐานะผู้กำกับดูแลที่มีต่อผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว กรณีจึงไม่ใช่เป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง หากมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินการ

ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีเกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องไปว่ากล่าวกันเองภายในฝ่ายปกครอง **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๗/๒๕๖๐)**

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจฟ้องว่า ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้กำกับการ ๑๐ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในขณะนั้น และต่อมาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ดีตาม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นเพียงกระบวนการดำเนินการทางวินัยในการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองอันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น โดยไม่ได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะถือเป็นคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๗๗/๒๕๖๐)**

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ ๘ ของเทศบาลนครลำปาง ฟ้องว่า นายกเทศมนตรีนครลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งต่อมาเทศบาลนครลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประกาศผลการคัดเลือก แล้วรายงานผลการคัดเลือกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เทศบาลนครลำปางมีตำแหน่งว่าง ๓ ตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๔ จึงไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อโอนมาเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำผลการคัดเลือกข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบกับผลการคัดเลือกที่พิพาท นั้น กระบวนการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง



สูงขึ้นในสายงานผู้บริหารของเทศบาลนครลำปางดังกล่าว แม้จะทำให้ทราบผลผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่เมื่อยังไม่มีผลให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการโอนเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจากการคัดเลือกดังกล่าว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามในกรณีดังกล่าวมา จึงยังเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองเท่านั้น โดยเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามความหมายในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนออกคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งยังมิได้มีผลทางกฎหมายหรือกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒/๒๕๖๐)

(๒) การตอบข้อหารือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ท.๑๐) ได้ส่งผลงานทางวิชาการต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ท.๑๑) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติว่า หลักฐานแสดงความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด นั้น ขั้นตอนการเสนอความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นเพียงการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองเพื่อเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งเท่านั้น มติของคณะกรรมการที่พิพาทจึงเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณียังไม่ก่อผลกระทบที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายแต่ประการใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๙๐/๒๕๕๙)

(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) กรณีอื่น ๆ

หนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทันที หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ ทางปกครอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติและคำสั่งที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ นั้น คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ที่แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เป็นเพียงหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๕๗ (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการใดขึ้นใหม่ที่แตกต่างจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อันจะมีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการที่หนังสือฉบับดังกล่าวได้ระบุถึงสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ก็เป็นการระบุสิทธิในการฟ้องโต้แย้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิใช่สิทธิในการฟ้องโต้แย้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔/๒๕๖๐)

หนังสือทวงถาม

กรณีกรมการพัฒนาชุมชน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งถูกลงโทษปลดออกจากราชการเนื่องจากกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคืนเงินเดือนที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิจำนวน ๒๐๓,๔๒๒.๑๔ บาท นั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ชำระ ซึ่งหนังสือของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับเกินสิทธิตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับใด กรณีจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองโดยการออกกฎหรือคำสั่งแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับไปเกินสิทธิจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ตามปกติทั่วไปในลักษณะลามกควรได้ที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอาจเรียกคืนได้เท่านั้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๖/๒๕๕๙)

หนังสือแจ้งเตือน

กรณีฟ้องว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศกำหนดพื้นที่และทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่อุทยานแห่งชาติภูเรือได้ตรวจยึดไว้ดำเนินคดี โดยห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถางป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า

เพื่อตนเองหรือผู้อื่นในบริเวณพื้นที่ตรวจยึด ซึ่งที่ดินบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจยึดไว้ตามประกาศดังกล่าวเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์มานานและไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศอุทยานแห่งชาติภูเรือดังกล่าว ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติภูเรือแต่อย่างใด กรณีเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันอุทยานแห่งชาติเพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิม ประกาศที่พิพาทจึงเป็นเสมือนการแจ้งผู้ฟ้องคดีหรือผู้ที่กระทำการบุกรุก แผ้วถาง ก่อสร้าง ยึดถือครอบครองหรือทำประโยชน์ใด ๆ ในที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติ อันจะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ เท่านั้น โดยมีได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนยางพาราหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิมบริเวณป่าสามเสา ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติไทรทองหรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ฟ้องคดีขอให้ดำเนินการตามคำสั่งภายในกำหนดเวลาอีกครั้ง และหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำลายหรือรื้อถอนต้นยางพารา โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือที่ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามคำสั่งนั้น โดยที่หนังสือดังกล่าวมีข้อความเพียงคำเตือนอันมีลักษณะเป็นหนังสือแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนยางพาราฯ ให้พ้นอุทยานแห่งชาติไทรทอง หรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง



ต่อไปตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น โดยมีได้มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันจะนำมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้โดยตรง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๘/๒๕๖๐)

๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อสร้างสะพานข้ามทางร่วมทางแยกหรืออุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก โดยมีได้แบ่งหรือจัดสรรช่องทางเดินรถสำหรับรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็น ทั้งที่สะพานหรืออุโมงค์ดังกล่าวสามารถที่จะแบ่งหรือจัดสรรช่องทางเดินรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดหรือจัดสรรช่องเดินรถสำหรับรถจักรยานยนต์บนสะพานหรืออุโมงค์ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เชียงใหม่ได้ตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุ่มข้าราชการ พ่อค้า และผู้นำท้องถิ่นบางคนที่น่าที่ดินในแม่น้ำปิงไปออกโฉนดที่ดิน และเห็นว่าผู้อำนวยการ

ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกโฉนดที่ดินในแม่น้ำปิงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีขอให้ตรวจสอบและพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดินจำนวน ๘ แปลง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินทับแม่น้ำปิง ซึ่งต่อมาสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การออกโฉนดที่ดินทั้ง ๘ แปลง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามนัยมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไปยังกรมที่ดินแล้ว กรณีอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินข้างต้น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๓/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า นาง พ. ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ได้นำหนังสือมอบอำนาจตามแบบพิมพ์ของสำนักงานที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อโดยมิได้กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไปกรอกข้อความด้วยตนเองโดยผู้ฟ้องคดีมิได้ยินยอม แล้วนำไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้จดทะเบียนลงชื่อนาง พ. เป็นผู้รับโอนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้มอบให้ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้ ซึ่งต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกล่าว และนาง พ. ได้นำโฉนดที่ดินพิพาทไปให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพิกถอนรายการจดทะเบียนขายตามคำพิพากษา แต่ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพิกถอนแล้ว ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่นาง พ. มิได้ส่งมอบคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และนาง พ. ก็ไม่ได้ส่งคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเพิกถอนโฉนดที่ดินฉบับที่นาง พ. ยึดถือไว้และดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีใหม่ได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๘/๒๕๖๐)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการและเป็นผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ฟ้องว่า ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ได้ปูนบำเหน็จบำนาญหรือเลื่อนชั้นเงินเดือนให้กับผู้ฟ้องคดีตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุการณ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอความเป็นธรรมต่อศาลนั้น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๗/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอเบิกเงินรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวต่อนายกสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และปลัดกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเบิกจ่ายเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น เห็นว่า คำฟ้องคดีนี้มีสองข้อหา คือ ข้อหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ และข้อหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด โดยคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินนั้น ไม่ใช่การฟ้องในข้อหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด แต่เป็นการฟ้องในข้อหาเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินรางวัลเป็นผลมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้เป็นผลจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำโดยผิดกฎหมาย และหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีผู้ใดผู้หนึ่งละเลยต่อหน้าที่ ศาลก็จะมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยเบิกจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีอยู่แล้ว ส่วนคำขอที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าดอกเบี้ยนั้น เป็นการฟ้องในข้อหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด เนื่องจากค่าดอกเบี้ยเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยผิดกฎหมาย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๖๐)

๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีให้นาง ร. ข้าราชการครูโรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กู้ยืมเงิน แต่นาง ร. ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้นาง ร. ทำหนังสืออนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้หักเงินเดือนของนาง ร. ตามหนังสืออนุญาตดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามคำร้องขอและหนังสืออนุญาตให้หักเงินเดือนของนาง ร. นั้น เมื่อการหักเงินเดือนดังกล่าวมิใช่หน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการหักเงินเดือนของนาง ร. ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงมีสาเหตุพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๙/๒๕๕๙)

๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

โดยที่มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบดูแล ไม่ว่าจะเป็นการเรียกบุคคลให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบ การเข้าไปในสถานที่ในเวลากลางวันเพื่อทำการตรวจสอบ การแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด การยึดหรืออายัดสินค้าหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือในกรณีที่จำเป็นอาจทำลายได้ รวมถึงการเก็บหรือนำสินค้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นโดยไม่ต้องใช้ราคา จึงเห็นได้ว่า การดำเนินการทั้งหมดตามมาตรา ๔๔



ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองอันอาจกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่หรือมีผลบังคับตามกฎหมายต่อบุคคล เมื่อคดีนี้นาง อ. ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในการดูแลการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย การกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางแผนอัตรากำลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การติดต่อประสานงานวางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีใช้ในการเลี้ยงไก่แล้วชี้แจงต่อผู้ฟ้องคดีว่า การเลี้ยงไก่จำนวนมากของผู้ฟ้องคดีอาจเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องขออนุญาตประกอบกิจการตามข้อ ๕ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงไก่ดังกล่าวจึงแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีย้ายไก่ออกจากพื้นที่ อันเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในการขายไข่ไก่และไม่มีรายได้อันเนื่องมาจากคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีกรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๘/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้ใช้อาคารพาณิชย์บริเวณโครงการเคหะชุมชนหัวหมาก (หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง) เพื่อประกอบธุรกิจหรือการพักอาศัย ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณโครงการเคหะชุมชนดังกล่าวฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อสร้างบาทวิถีปิดทับที่จอดรถยนต์หน้าอาคารพาณิชย์ของหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ทำให้รถบางส่วนต้องไปจอดบนถนนภายในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอันมาก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนบาทวิถีและคืนลานจอดรถยนต์ให้แก่ชุมชนแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล

มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อถอนบาทวิถีที่สร้างปิดทับที่จอดรถยนต์ และคืนพื้นที่จอดรถยนต์ให้แก่ชุมชนเช่นเดิม กรณีเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๔/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทำเลที่เลี้ยงสัตว์บ้านกอไร่ใหญ่ รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขรูปแบบที่การรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงส่วนที่รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีนำรังวัดปักหลักเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๗/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิค้าขายบริเวณชายหาดสวนสนอ่าวแกลง จังหวัดระยอง ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าดำเนินการขนย้ายร้านค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า โดยมีได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าและมิได้รับความยินยอม กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๙/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า การไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปักเสาพาดสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ดังกล่าวออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย



และแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๙/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า โครงการชลประทานนครสวรรค์ สำนักชลประทานที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการจัดทำโครงการแก้มลิงโดยการเข้าไปขุดดินในพื้นที่ซึ่งเป็นนาข้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ทำให้นาข้าวซึ่งมีผลผลิตได้รับความเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองงดเว้นการขุดดินในพื้นที่นาข้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และปรับแต่งพื้นที่ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๑/๒๕๖๐)

๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ค่าประมูลคลื่นความถี่) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ขอยกเลิกใบอนุญาตไปก่อนแล้ว และคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่พิพาทและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๕/๒๕๖๐)

๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) มีหน้าที่ตามกฎหมายในการปกป้อง ควบคุม ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่กลับละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบห้าและสมาชิกในชุมชน ตำบลกรุงชิง อำเภอหนองปีตา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกดำเนินการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามประทานบัตร กรณีเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบห้าในเรื่องสุขภาพ อนามัย และสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบห้าที่จะอยู่อาศัยโดยปกติสุขในสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๗/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยไม่จัดการยถนาบดีประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๑ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ จนครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตามมติของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ



ประกันภัย ซึ่งได้เห็นชอบสิทธิประโยชน์ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและผู้บริหารระดับสูง ว่าด้วยรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอาวุโส/ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ให้ได้รับสิทธิประโยชน์รถยนต์ประจำตำแหน่งราคาไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมพนักงานขับรถ และค่าน้ำมันรถยนต์ไม่เกิน ๓๕๐ ลิตร ต่อเดือน และเลขาธิการฯ ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารระดับสูงตามมติดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการขาดประโยชน์เป็นค่าเช่ารถยนต์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นับแต่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันเกษียณอายุราชการเป็นระยะเวลาห้าปี คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง สิทธิประโยชน์ผู้บริหารระดับสูง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่สำนักทรัพยากรบุคคลเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในขณะนั้น ได้มีคำสั่งอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารระดับสูงตามมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับรถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามสิทธิ นับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเลขาธิการฯ แต่กลับละเลยไม่จัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลารวมห้าปี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสุлการ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยสำแดงชื่อและราคาเป็นเท็จเพื่อหลอกลวงภาษีอากร ฟ้องว่าตนได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสุลการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้จ่ายเงินรางวัลตามมาตรา ๑๐๒ ตรี (๒) แห่งพระราชบัญญัติสุลการ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกอบกับระเบียบกรมสุลการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและรางวัล พ.ศ. ๒๕๑๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมสุลการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ สั่งจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก และหากไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินรางวัลดังกล่าวได้